

第66404089号“黔大叔大牌档”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000106386号

异议人：南京大惠企业发展有限公司

委托代理人：江苏律宁商标事务所代理有限公司

被异议人：贵州黔拾致远产业发展有限公司

异议人南京大惠企业发展有限公司对被异议人贵州黔拾致远产业发展有限公司（原被异议人：杨小川）经我局初步审定并刊登在第1822期《商标公告》第66404089号“黔大叔大牌档”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“黔大叔大牌档”指定使用于第43类“饭店；流动饮食供应”等服务上。异议人引证在先注册的第3008805号、第10887721号、第15365708号、第15525887号、第15525964号、第15526168号“大牌档”商标核定使用在第42类“饭店”、第43类“自助餐馆”等服务上。被异议商标与异议人引证商标指定使用服务虽属类似服务，但双方商标在文字构成、读音及整体外观等方面差异明显，易于区分，因此双方商标未构成使用于类似服务上的近似商标，并存使用一般不会造成消费者混淆误认。异议人称被异议商标的申请注册违反《商标法》第七条之规定证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第66404089号“黔大叔大牌档”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年09月19日